



COMUNE DI AVELLA

(Provincia di Avellino)

Città d'Arte

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

**N. 26 DEL
05/05/2026**

OGGETTO: GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 4677/2021 INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO TRA DON G.G. E IL COMUNE DI AVELLA. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. CARMINE CORRADO. PROVVEDIMENTI.

Registro Generale
**N. 320 DEL
05/05/2026**

L'anno **duemilaventisei**, il giorno **cinque**, del mese di **maggio** nel proprio Ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Sulla base delle funzioni attribuite ai Dirigenti dal T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Accertata la propria competenza ad adottare il presente atto in forza del Decreto Sindacale n. 16/2026 con cui sono state attribuite funzioni dirigenziali;

Rilevato che con il suddetto Decreto Sindacale n. 16/2026 è stata assegnata la gestione del Contenzioso dell'Ente al Servizio comunale denominato "*Servizi Generali, Risorse Umane e Segreteria*";

Visti:

- l'art. 107 del T.U.E.L. - D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;
- l'art. 4 comma 2, del D.lgs. 165/2001 e ss.mm.ii., che prevede la distinzione delle funzioni proprie degli organi di indirizzo e direzione politica rispetto alle competenze e responsabilità dei dirigenti, riservando a questi ultimi, tra l'altro, i compiti di gestione amministrativa;
- il vigente Statuto Comunale;
- il vigente Regolamento di contabilità;

Visto il giudizio civile recante R.G. n. 4677/2021 promosso da Don G.G., rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo TURCO, innanzi il Tribunale Civile di Avellino contro il Comune di Avella, rappresentato e difeso dall'Avv. Carmine CORRADO, concluso con esito favorevole all'Ente comunale, giusta sentenza n. 492/2026 acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 2977 del 13.03.2026;

Richiamata la determinazione dirigenziale n. 2/2022 – R.G. n. 4/2022 emessa dall'U.T.C. – Ambiente, di conferimento dell'incarico legale al predetto Avv. Carmine CORRADO, del Foro di Avellino, P.IVA 02118560644, con studio legale sito alla Via Madonna del Carmine n. 18, cap. 8301, in Avella (Prov. AV);

Vista la fatturazione elettronica recante n. 11/2026FPA acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 5220 del 04.05.2026 tramite sistema nazionale di interscambio (SDI) ed inviata dal predetto Professionista per la liquidazione delle proprie competenze professionali;

Dato atto che era stato acquisito il seguente numero di CIG Z883586EEB, tramite la piattaforma dell'A.N.A.C. oggi PCP;

Visto il D.L. n. 223/2006 recante “*Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale*”, convertito in Legge n. 248/2006 e ss.mm.ii.;

Visto il Decreto legge n. 1/2012 recante “*Misure urgenti in materia di concorrenza, liberalizzazioni e infrastrutture*” e ss.mm.ii.;

Vista la Legge n. 190/2012 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.;

Visto il D.lgs. n. 39/2013 e ss.mm.ii.;

Ritenuto che l'istruttoria preordinata alla emanazione del presente atto consenta di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 *bis* del D.lgs. n. 267/2000;

Visti gli atti d'Ufficio;

Tutto ciò premesso;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono riportate e trascritte quale parte integrante del presente dispositivo, di:

1. Disporre il pagamento dei compensi professionali in favore dell'Avv. Carmine CORRADO per la somma complessiva di €. 4.723,68, (oneri come per legge inclusi) in virtù dell'incarico legale di costituzione nel giudizio R.G. n. 4677/2021 promosso da Don G.G. innanzi il Tribunale Civile di Avellino e concluso con esito favorevole all'Ente comunale, giusta sentenza n. 492/2026;
2. Liquidare i compensi professionali in favore dell'Avv. Carmine CORRADO nella somma complessiva di €. 4.723,68, (comprensiva di oneri di legge), giusta fatturazione elettronica recante n. 11/2026FA acquisita al protocollo dell'Ente comunale al n. 5220 del 04.05.2026 tramite sistema nazionale di interscambio (SDI), con imputazione a valere sul capitolo n. 124, impegni n.ri 2200023/23 e 2200005/23, del vigente bilancio pluriennale;
3. Dare atto che la procedura di liquidazione è gestita in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3 della Legge n. 136/2010, come modificata dal D.L. n. 187/2010 convertito in legge, con modificazioni, dalla Legge n. 217/2010) – CIG Z883586EEB;
4. Dare altresì atto dell'assenza di situazioni di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 6 *bis* della Legge sul procedimento amministrativo n. 241/1990 e ss.mm.ii.;
5. La presente determinazione:
 - ✓ È stata trasmessa al Responsabile dei Servizi Finanziari per il prescritto visto di regolarità contabile ex art. 147 *bis*, comma 1 e art. 183, comma 7 del D.lgs. n. 267/2000;
 - ✓ È stata trasmessa all'Ufficio Segreteria per la registrazione al Repertorio generale delle determinazioni;
 - ✓ È pubblicata all'Albo Pretorio elettronico per giorni quindici (gg.15) consecutivi;
 - ✓ È trasmessa con relativi allegati al Responsabile della Trasparenza per l'aggiornamento della sezione Amministrazione Trasparente del sito web istituzionale;

- Contro la presente determinazione è ammesso ricorso amministrativo per opposizione da presentare al Responsabile del Servizio che ha adottato l'atto entro giorni trenta (gg.30). È ammesso altresì ricorso al T.A.R. Campania, Sezione di Salerno, entro giorni sessanta (gg.60) e ricorso straordinario al Capo dello Stato entro giorni centoventi (gg.120);
- A norma dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, si rende noto che Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio comunale a cui potranno essere richiesti eventuali chiarimenti.

Avella (AV), 05/05/2026

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI GENERALI E RISORSE UMANE
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA
(art. 147 bis, comma I, del D. lgs. 18.8.2000, n. 267)

Ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. 267/2000, si rilascia parere **Favorevole** di regolarità tecnica attestante la regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa.

Note:

Avella (AV), 05/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE
(art. 183 , comma 7, TUEL ; e art. 147 bis, comma IV dell'art. 151 del D.lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.)

Ai sensi del comma I dell'art. 147 bis e comma IV dell'art. 151 del D.lgs. 267/2000 e ss.mm.ii.; art.183,comma 7 TUEL, si rilascia parere di regolarità contabile e visto attestante la copertura finanziaria del presente atto.

Esito: **Favorevole**

Note:

Impegno collegato

Descrizione Impegno: ATTO DI CITAZIONE NOTIFICATO DAL REV. GIUSEPPE GIULIANO C/O COMUNE DI AVELLA - PENDENTE INNANZI AL TRIB. CIV. DI AVELLINO. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO. AFFIDAM INCARICO AVV. CARMINE CORRADO CIG: CUP: Descrizione Capitolo: Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.2	124		2023	0
N. Impegno Definitivo	Importo Impegno	N. Sub-impegno	Importo sub-impegno	N. SottoSub-impegno	Importo Sottosub-impegno
2200023	€ 3.681,60	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: CORRADO CARMINE - Progressivo Fornitore: 1785 Codice Fiscale: CRRCMN69E29A509X P.Iva: 02118560644

Impegno collegato

Descrizione Impegno: INCARICO DI CONSULENZA LEGALE A SUPPORTO DEI SERVIZI CIG: Z1E2EAC505 CUP: Descrizione Capitolo: Vincolo Bilancio: Vincolo Tesoreria:					
Piano Finanziario	Missione	Capitolo	Quinti Livello p.f.	Esercizio	N. Impegno Provvisorio
1.03.02.11.006	1.2	124		2023	0
N. Impegno	Importo	N. Sub-	Importo sub-	N. SottoSub-	Importo Sottosub-

Definitivo	Impegno	impegno	impegno	impegno	impegno
2200005	€ 3.500,00	0	€ 0,00		€ 0,00

Creditore

Denominazione: CORRADO CARMINE - **Progressivo Fornitore:** 1785
Codice Fiscale: CRRCMN69E29A509X **P.Iva:** 02118560644

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
577	3.681,60	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

CORRADO CARMINE

LIQUIDAZIONE

Numero Liquid.	Importo Liquidazione	Esercizio
578	1.042,08	2026

DESCRIZIONE CREDITORE

CORRADO CARMINE

Avella (AV), 05/05/2026

Il Responsabile del Servizio Finanziario
f.to dott.ssa Elisabetta Nisi

ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ

Il presente atto costituisce copia digitale conforme all'originale analogico depositato al repertorio generale dell'Ente.

Avella (AV), 05/05/2026

Il Responsabile del Servizio
f.to Avv. Massimiliano Sorriento

ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO

Si attesta che l'atto di seguito indicato, è stato affisso in data 05/05/2026 all'Albo Pretorio di questo Comune con numero 531, e vi rimarrà fino al 20/05/2026;

Estremi identificativi dell'atto:

Determina n. 320 del 05/05/2026;

Oggetto: GIUDIZIO CIVILE R.G. N. 4677/2021 INNANZI IL TRIBUNALE CIVILE DI AVELLINO TRA DON G.G. E IL COMUNE DI AVELLA. LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN FAVORE DELL'AVV. CARMINE CORRADO. PROVVEDIMENTI.

Piazza Municipio n. 1, C.A.P: 83021 - Avella (AV); P. IVA 00248800641; Tel/Fax 081.8259343;
PEC: comune.avella@cert.irpinianet.eu; <http://www.comune.avella.av.it>.

Avella (AV), 05/05/2026

IL RESPONSABILE DELLE PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO INFORMATICO
f.to Avv. Massimiliano Sorriento